

1535920-73.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... destacando-se a condenação por tráfico de drogas no PD 1501478-94.2020.8.26.0542 da 2ª Vara Criminal do Foro de Osasco (fls. 573); e Juliano ostenta registros criminais (fls. 166/169, 225/228, 582/585 e 704/708), destacando-se a condenação pela prática de roubo no PD 0027103-43.2014.8.26.0405 da 2ª Vara Criminal do Foro de Osasco (fls. 585).

Assim, diante dessas desfavoráveis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1535920-73.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1535920-73.2021.8.26.0050

PD 1412/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2297152/2021 - DEIC - 3ª

DELEGACIA DA DIVECAR, 15401758 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 5920/21/356 - DEIC

- 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 323/21/903 - DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR, 2297152 -

DEIC - 3ª DELEGACIA DA DIVECAR

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA, RG/SP 58.431.804, JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, RG/SP 48.414.700, GUSTAVO DE LIMA BARBOSA, RG/SP 39.849.322, e JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, RG/SP 51.519.339, qualificados nos autos, foram denunciados a fls. 202/209 como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; no artigo 158, § 3º; e no artigo 288, parágrafo único, todos c.c. artigo 61, II, "j", e na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque:

a) em 27 de outubro de 2021, por volta das 11h15min, na Rua Augusto Ferreira de Moraes, nº 225, Bairro do Socorro, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, durante período de calamidade pública decorrente da Pandemia do novo coronavírus (COVID 19), em concurso de agentes e unidade de desígnios, juntamente com demais indivíduos não identificados, concorreram para a subtração, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como com restrição da liberdade das vítimas, um caminhão VW/24280, cor branca, placas AZP-6994, avaliado em R\$ 300.000,00, contendo em seu interior os diversos bens

descritos às fls. 05, um celular Motorola, avaliado em R\$ 1.800,00, a quantia de R\$ 100,00, em espécie, além de documentos, peças de roupa e sapatos, pertencentes à vítima Alvano Alves Gonçalves, bem como, um aparelho celular Motorola, avaliado em R\$ 800,00, pertencente à vítima Mauro Celso Romboli;

b) na mesma data, logo após a consecução do roubo, entre as 13h30min às 20h30min, no interior de um barraco de madeira na Viela Jaraguá, situada na comunidade "Recanto dos Humildes", nesta Capital, juntamente com demais indivíduos não identificados, constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Alvano Alves Gonçalves, com o intuito de obterem vantagem econômica, e mediante restrição de sua liberdade, a lhes fornecer as senhas do celular, aplicativos e cartão bancário, condição tal que se fez necessária à obtenção da vantagem econômica; e c) estavam previamente associados entre si e com demais indivíduos ainda não identificados, com o fim específico de praticarem crimes de roubo com emprego de arma de fogo e de extorsão qualificada, visando, notadamente, a subtração de caminhões na capital e região metropolitana de São Paulo/SP.

Os acusados foram presos cautelarmente e permaneceram custodiados no curso da ação penal.

Recebida a denúncia (fls. 511/515), os réus constituíram Defensores que apresentaram respostas à acusação (fls. 365/368, 719/720 e 736/737), sendo formalizadas as citações pessoais (fls. 686, 688, 690 e 692).

Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações das vítimas Alvano e Mauro, sendo ouvidos os Policiais Civis Agnaldo e Valter, bem como a testemunha Pamela, arrolada pela Defesa.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público desde logo apresentou suas alegações finais em audiência, pedindo a procedência em parte da ação penal.

Concluiu o "Parquet" pela não caracterização do delito de associação criminosa, mas requereu a condenação dos acusados Luiz Felipe, Juliano César e José Carlos, pelos delitos de roubo e extorsão, absolvendo-se Gustavo, a seu ver, por falta de provas (fls. 813/826).

Os Defensores, por sua vez, requereram prazo para apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido pelo Juízo (fls. 826).

Nos memoriais defensivos de fls. 833/839, pelo réu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, não foram apresentadas questões prejudiciais. Quanto ao mérito, a Defesa pediu a absolvição, tecendo suas considerações. Para tanto, negou que o acusado tivesse tomado parte dos delitos que não restaram caracterizados.

Pelos réus LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO foram apresentados memoriais defensivos a fls. 840/851, igualmente sem a alegação de questões prejudiciais. Quanto ao mérito, requereu-se a absolvição, negando-se a concorrência criminosa dos acusados, além da não caracterização dos delitos de extorsão e associação criminosa. Em caso de condenação, pediu que fosse considerada a confissão em Juízo feita pelos réus JULIANO e LUIZ FELIPE, para fins de atenuação de pena, reiterando o pleito de improcedência no tocante a GUSTAVO, não reconhecido pelas vítimas, no evento criminoso de 27/10/2021. Ainda, quanto a eventual imposição de pena, pediu a fixação da sanção no patamar mínimo, o regime prisional mais favorável e o recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A presente ação penal deve ser julgada procedente em parte, restando caracterizados os delitos de roubo e associação criminosa, devendo ser afastada somente a imputação atinente a extorsão.

Com efeito, de acordo com o conjunto probante amealhado, os réus LUIZ FELIPE, JULIANO, GUSTAVO e JOSÉ CARLOS, estavam previamente ajustados, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de roubo de caminhão, com retenção das vítimas em cativeiro, até que fosse dado destino certo ao veículo subtraído. Para tanto, GUSTAVO participava nas ações do bando, cedendo e fazendo uso de seu veículo Renault/Logan, ao passo que LUIZ FELIPE e JULIANO procediam à abordagem das vítimas, inclusive conduzindo-as no Fiat/Uno de JULIANO, até o cativeiro, no qual o acusado JOSÉ CARLOS se incumbia da vigilância dos ofendidos. Para impedir qualquer reação por parte das vítimas, os agentes e seus comparsas valiam-se da superioridade numérica, ameaças e do emprego de arma de fogo, pelo que devem ser

responsabilizados como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Outrossim, quanto ao roubo cometido em 27/10/2021, certo é que LUIZ FELIPE e JULIANO confessaram em Juízo a co-autoria criminosa, sendo certo que JOSÉ CARLOS concorreu para a consecução do injusto penal, na medida em que recepcionou as vítimas Alvano e Mauro no cativieiro, vigiando-as por seguidas horas, enquanto o caminhão roubado era levado para destino ignorado. Os ofendidos relataram que foram abordados por indivíduos armados, dentre os quais LUIZ FELIPE e JULIANO, reconhecidos nas duas fases procedimentais. Alvano e Mauro ainda procederam ao reconhecimento de JOSÉ CARLOS, tanto na fase policial como em Juízo, como sendo o comparsa encarregado do cativieiro, onde permaneceram sob ameaças constantes do acusado JOSÉ CARLOS, até serem ao final liberados. Desse modo, LUIZ FELIPE, JULIANO e JOSÉ CARLOS foram os réus que efetivamente concorreram e tomaram parte do roubo do caminhão e demais pertences dos dois ofendidos, estando incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Quanto ao crime de extorsão, verificou-se que durante a estada no cativieiro, foram exigidas senhas do celular, aplicativos e cartão bancário do ofendido Alvano. No entanto, consoante posterior consulta ao ofendido, procedida pelo próprio Ministério Público, apurou-se a inexistência de prejuízo, visto que tais senhas não foram efetivamente utilizadas para fraudes (vide fls. 722/725). Desse modo, entendendo não caracterizado o crime de extorsão, do qual os quatro réus devem ser absolvidos, prevalecendo apenas o roubo cometido em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, no tocante aos réus Luiz Felipe, Juliano e José Carlos, reconhecidos pelas vítimas.

A materialidade delitiva e a concorrência criminosa no tocante aos crimes de roubo e associação criminosa ficaram demonstradas:

- a) pelo Boletim de Ocorrência 5920/2021 do 89º DP (Jardim Taboão) referente aos fatos de 27/10/2021 (fls. 04/06);
- b) pelas investigações encetadas pelo DEIC que resultaram na identificação dos acusados LUIZ FELIPE, JULIANO CÉSAR, GUSTAVO e de JOSÉ CARLOS, conforme relatórios de investigação de fls. 07/14 e 95/99, bem como Boletim de Ocorrência 323/2021 da 3ª Delegacia do DEIC, referente à prisão dos réus LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO em 30/10/2021 (fls. 15/19), bem como de JOSÉ CARLOS em 05/11/2021 (fls. 129/131);
- c) pela apreensão em 30/10/2021 dos veículos Renault/Logan e Fiat/Uno que eram utilizados pelos acusados nos delitos cometidos através do Aplicativo Frete/Brás, notadamente do Fiat Uno, de cor branca, referido pelos ofendidos como sendo aquele visualizado em data de 27/10/2021 e utilizado para levá-los e retirá-los do cativieiro (vide A.E.A. de fls. 20/21);
- d) pelas declarações da vítima Alvano, prestadas a fls. 22/23, oportunidade em que fez prontamente o reconhecimento dos réus LUIZ FELIPE e JULIANO, cf. fls. 25/26;
- e) pelo teor dos interrogatórios de GUSTAVO, JULIANO CÉSAR e LUIZ FELIPE perante a Autoridade Policial, nos quais os réus admitem fazer parte do bando que praticava roubo a caminhões, vindo a ser presos em 30/10/2021, ao tentarem cometer nova infração análoga, sendo certo que LUIZ FELIPE admitiu inclusive sua participação no roubo de 27/10/2021, delatando a concorrência de JULIANO que na ocasião dos fatos ficou na cobertura como OLHEIRO;
- f) pelo teor do Relatório de Investigação de fls. 95/99 descrevendo as diligências que resultaram no encontro do local de cativieiro, o que resultou na localização e identificação do réu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (à época foragido da Justiça de Pernambuco - fls. 128), como sendo um dos meliantes que permaneceu com as vítimas em custódia, por várias horas, sendo confeccionado o B.O. de fls. 109/112;
- g) pelas declarações da vítima MAURO (fls. 115/116) que fez os reconhecimentos de JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (fls. 117) e de JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA e LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA (fls. 118);
- h) pelas declarações complementares da vítima ALVANO (fls. 119), nas quais reiterou os fatos e fez o reconhecimento de JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA como sendo o responsável pela custódia das vítimas no cativieiro (cf. fls. 120); e
- i) pelo teor da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório a confissão

em parte externada pelos réus LUIZ FELIPE e JULIANO. O ofendido Alvano Alves Gonçalves, ouvido pela Autoridade Policial em 30/10/2021, por ocasião da prisão dos réus LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO, declarou a fls. 22 que é de Minas Gerais e trabalha com tráfego de carga interestadual; é proprietário do caminhão de placas AZP-6994 e tem como ajudante Mauro Celso Romboli; eis que pelo Aplicativo Frete/Brás, em 26/10/2021, recebeu um pedido de frete com saída de São Paulo e destino até Fortaleza/CE, pelo valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais); a viagem foi marcada para 27/10/2021 e deveria chegar em São Paulo às 11 hs para carregar o caminhão com placas solares; eis que ao chegarem ao local, nesta Capital, o declarante e Mauro foram abordados por três indivíduos, um dos quais armado; dentre os indivíduos abordados em 30/10/2021 reconheceu LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA, como sendo o meliante que em 27/10/2021 desembarcou do veículo FIAT/UNO de cor branca, com arma em punho e anunciou o roubo; outro indivíduo, de cor negra, aproximadamente 1.80, magro, cabeça raspada, vestindo calça jeans, tênis preto, camiseta branca, com uma prancheta na mão, abraçou o declarante e ordenou que entrasse no FIAT/UNO, enquanto LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA foi abordar Mauro, determinando que ele também entrasse no veículo FIAT/UNO; reconheceu o réu JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, abordado em 30/10/2021, como sendo o indivíduo que em 27/10/2021 seguiu na direção do FIAT/UNO, onde o declarante e Mauro foram colocados, sendo que LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA seguiu como passageiro; o declarante e Mauro ficaram no banco de trás juntamente com outro indivíduo desconhecido; rodaram por cerca de duas horas e depois desembarcaram do veículo, deparando-se então como outros três indivíduos, cujas características forneceu; depois de algum tempo, o declarante e Mauro foram colocados novamente no FIAT/UNO e conduzidos ao cativieiro, tratando-se de um barraco situado no interior de uma favela; ali permaneceram por mais seis horas e meia; então os indivíduos reconhecidos como LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA e JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA retornaram ao local do cativieiro, determinando que o declarante e Mauro entrassem novamente no FIAT/UNO, vindo a serem libertados próximo da Avenida Paraísoópolis; que então se dirigiram até uma base da Polícia Militar e depois ao 89º Distrito Policial onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência 5920/2021 versando sobre o roubo do caminhão e demais bens pessoais do declarante e do ajudante Mauro; ao receber comunicação sobre a abordagem dos réus em 30/10/2021, compareceu ao DEIC, vindo a reconhecer em sala própria LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA e JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA como sendo os executores do roubo (autos de reconhecimento de fls. 25/26).

Os Policiais Civis Agnaldo e Valter, subscritores do Relatório de Investigação de fls. 95/99, descreveram de forma minudente as diligências que resultaram na posterior localização do cativieiro, bem como na localização e identificação do réu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, reconhecido prontamente pelas vítimas, como sendo um dos meliantes que permaneceu com as mesmas em custódia por várias horas no cativieiro.

Consoante BO de fls. 109/112, os Policiais Civis, em companhia da vítima ALVANO ALVES GONÇALVES, chegaram até o cativieiro, localizado na comunidade "Recanto dos Humíldes", na Viela Jaraguá/Capital, onde a vítima ALVANO reconheceu uma cama de casal, um sofá, a frase "FÉ EM DEUS", escrita na parede de madeira, uma bíblia e um pacote de velas (vide A.E.A. de fls. 113/114). No desenrolar das diligências, em uma casa ao lado do cativieiro, a vítima ALVANO reconheceu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA como sendo o indivíduo que buscava drogas, bem como alimentação e bebida, tratando-se o mesmo de PROCURADO DA JUSTIÇA. A vítima MAURO CELSO ROMBOLI se fez presente no DEIC e também reconheceu, sem sombra de dúvida, em reconhecimento pessoal, JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, LUIZ FELIPE PEREIRA DE LIRA e JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, como envolvidos nos fatos investigados, individualizando ação de cada um de seus algozes, declinando que JULIANO CÉSAR dirigia o FIAT UNO, de cor branca; que LUIS FELIPE foi um dos que efetuaram a abordagem, enquanto JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA era o indivíduo que os vigiava no cativieiro, buscando alimentação e bebida, além de fazer uso de drogas.

Nas declarações complementares de fls. 119, ALVANO reiterou os fatos relacionados a LUIZ FELIPE e JULIANO, procedendo ao reconhecimento de JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA,

posteriormente preso quando da localização do cativo, identificando-o como sendo o responsável pela custódia das vítimas no barraco da comunidade (cf. fls. 120). O ofendido MAURO CELSO ROMBOLI, ao prestar declarações a fls. 115/116 disse que trabalhava como ajudante de ALVANO ALVES GONÇALVES, proprietário do caminhão roubado, sendo que foram induzidos a ir até local dos fatos, ao utilizarem o aplicativo "FRETE/BRÁS". Pelo aplicativo ALVANO conseguiu um frete de uma carga constituída de "placas solares", com saída da cidade de São Paulo para a cidade de Fortaleza/CE, com carregamento em 27/10/2021; foi-lhes passado o endereço no Bairro do Socorro e lá chegaram por volta das 11:00 horas; foram então abordados pelos assaltantes e obrigados a entrar em um veículo Fiat/Uno, branco, ocupado por outro comparsa; foram levados até uma favela e posteriormente conduzidos até um cativo onde permaneceram por seguidas horas, sob ameaças; já por volta das 20:50 horas foram retirados do cativo e novamente colocados no interior Fiat/Uno, sendo ao final liberados nas proximidades da "Favela de Paraísopolis"; roubaram seu aparelho celular Motorola, o celular e pertences de ALVANO, além do caminhão; reconheceu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA como sendo o velho que ficou no barraco [cativo] vigiando o declarante e ALVANO, o qual levava comida e proferia ameaças (fls. 117); reconheceu JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA como o motorista do Fiat/Uno em que foram colocados e depois levados até favela e ao final até o cativo, bem como LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA como um dos que participou da abordagem, tendo levantado a camisa e mostrado um revólver que levava cintura (Luiz Felipe é aquele que tem os dentes da frente que parecem de ratinhos).

Eis que o réu LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA, interrogado pela Autoridade Policial a fls. 69/71, confessou participação no delito em testilha, praticado em 27/10/2021, bem como delatou JULIANO, esclarecendo que em 30/10/2021 iriam praticar roubo análogo, juntamente com GUSTAVO, vindo a serem presos pelos Policiais Cíveis.

Com efeito, LUIZ FELIPE disse a fls. 69/71 que seu amigo ROBERTO, vulgo VELHO, o qual participava de ROUBO DE CAMINHÕES, estava pagando R\$ 2.000,00, àqueles que participassem dos roubos; resolveu entrar para o BANDO, sendo que os contatos com as vítimas eram via internet, utilizado nomes de empresas fictícias; foi assim que participou de ação criminosa, junto com JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, o qual serviu de OLHEIRO; os comparsas armados com revólveres calibre 38 eram os que ficavam com as vítimas nos cativos; confessou o cometimento do roubo em face das vítimas Alvano e Mauro, ou seja, os ocupantes do caminhão abordado na Rua Augusto Ferreira Moraes, Bairro do Socorro, nesta Capital; o caminhão roubado era um modelo VW-24-280, cor branca, com carroceria aberta; JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA também participou desse delito como OLHEIRO em 27/10/2021; em 30/10/2021, ao receber mensagem de VELHO, para a prática de outro roubo de caminhão, dirigiu-se até a Marginal Tietê, juntamente com GUSTAVO, estando também pelo local JULIANO, em companhia de PAMELA; utilizavam os veículos Logan e Fiat/Uno, sendo abordados pela Polícia Cível, quando confessaram aos policiais que iriam praticar roubo de caminhão (fls. 69/71).

JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, interrogado pela Autoridade Policial a fls. 45, confirmou que em 30/10/2021, participaria de roubo de caminhão, junto com os demais. Naquela data, por volta das 10:00 hs, estava no interior do veículo Logan, de propriedade de GUSTAVO e em companhia de PAMELA; pelo local em que foram abordados pelos Policiais Cíveis estavam a aguardar a chegada do caminhão que seria roubado; sua participação era aguardar a chegada do caminhão, com a retirada das vítimas e para tanto receberia R\$ 2.000,00; a abordagem das vítimas seria feita por LUIZ FELIPE e GUSTAVO, enquanto o acusado ficaria dando cobertura; demais comparsas [outra equipe] levaria o caminhão; enquanto aguardavam a chegada do caminhão foram abordados por Policiais Cíveis e conduzidos ao DEIC (fls. 45).

GUSTAVO DE LIMA BARBOSA, abordado com os demais em 30/10/2021, ao ser interrogado pela Autoridade Policial a fls. 30, confirmou que estava previamente mancomunado para a prática de roubo de caminhão; afirmou conhecer os co-réus LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA e JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA há aproximadamente dois anos, pois são vizinhos; é o proprietário de um veículo Renault/Logan há duas semanas, mas não transferiu o veículo para seu nome; em 29/10/2021 JULIANO o chamou para acompanhar LUIZ FELIPE pois iriam roubar um caminhão; foi chamado por ser o proprietário do

Renault/Logan; sua função era a de permanecer no seu veículo, observando o momento em que o caminhão chegasse; para realizar o serviço receberia de JULIANO a quantia de R\$ 2.000,00; na madrugada de 30/10/2021 encontrou com JULIANO e LUIZ FELIPE em uma tabacaria, sendo que JULIANO estava acompanhado de um moça chamada PAMELA; dirigiram-se depois até a Avenida Ernesto Igel, 161, sendo que JULIANO dirigia o veículo Logan em companhia de PAMELA; o acusado seguiu junto com LUIZ FELIPE que dirigia o Fiat/Uno; permaneceram pelo local cerca de 40 minutos até serem abordados por Policiais Civis; que já foi processado anteriormente por roubo (fls. 30).

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório corroborou que em data de 27/10/2021, LUIZ FELIPE e JULIANO estavam presentes na consecução do roubo do caminhão, oportunidade em que as vítimas Alvano e Mauro foram colocadas no Fiat/Uno branco e levadas até o cativeteiro, onde permaneceram sob a vigilância de JOSÉ CARLOS e demais comparsas.

A vítima ALVANO ALVES GONÇALVES, sob o crivo do contraditório, declarou que através do aplicativo de carga Frete/Brás - falho por estar sendo utilizado para muitos roubos de caminhão - os réus o "contrataram" para fazer um frete de São Paulo para Fortaleza. Fizeram todas as tratativas e enviou a documentação. Ele e seu ajudante Mauro foram ao local em São Paulo, onde foram surpreendidos por assaltantes armados que os colocaram em um Fiat Uno, sendo levados para a uma comunidade e depois para um barraco que serviu de cativeteiro. No cativeteiro quem ficou na vigilância era um senhor [posteriormente reconhecido como JOSÉ CARLOS]. Por ocasião da audiência judicial reconheceu o número 1 (LUIZ FELIPE) como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo no momento da abordagem; o número 2 (JULIANO) como sendo o indivíduo que dirigia o Fiat Uno branco; e o número 4 (JOSÉ CARLOS) como sendo o tal senhor que estava no cativeteiro. O número 3 (GUSTAVO) não estava na ação de 27/10/2021, mas veio a ser preso em 30/10/2021, quando tentou praticar novo roubo a caminhão juntamente com os demais. De fato, em 30/10/2021 foram presos LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO com os veículos Fiat Uno branco e Renault/Logan, utilizados na ação criminosa. Quando foram pegos e conduzidos ao cativeteiro, foi utilizado o Fiat Uno branco. No cativeteiro, o número 4 (JOSÉ CARLOS) buscava alimentos para as vítimas, conseguiu água quente e ficou com os outros quatro indivíduos, que não foram presos. Da vítima Mauro, foi levada a mochila e celular. Do declarante, foi roubado o caminhão, celular, cartão de crédito, absolutamente tudo que tinha, até escova de dentes. Nada seu foi recuperado. O número 2 (JULIANO) exigiu senhas do celular, cartão e aplicativos. O caminhão estava em seguro da cooperativa, mas até o momento não foi ressarcido. A arma utilizada na abordagem era um revólver meio prateado. Após a abordagem foram colocados no carro e o caminhão ficou lá. No carro ficaram o número 1 (LUIZ FELIPE) e 2 (JULIANO) na frente e o declarante e Mauro atrás, junto terceiro indivíduo não identificado. No cativeteiro, ficou primeiro com quatro indivíduos que não foram presos, na parte debaixo da comunidade. Quando foram para parte de cima, estava o réu JOSÉ CARLOS. Chegou no cativeteiro por volta de uma hora da tarde. Foi liberado por volta de nove horas da noite, lá em Paraisópolis. Tem certeza das pessoas que está reconhecendo, em 100% (cem por cento), pois "não se esquece das caras desses indivíduos" (sic). Quando os liberaram em Paraisópolis, foram ameaçados a não falar, pois aduziram que eram de facção e tinham seu endereço. Quando chegaram na comunidade, ficaram próximo a uma linha férrea.

Depois, pegaram-nos, colocam-nos no carro e foram na parte de cima da comunidade. Só então subiram a pé. Logo na entrada do cativeteiro, havia uma parede na qual estava escrito "FÉ EM DEUS", um sofá velho vermelho. Havia uma porta de barraco, de compensado. Tinha um monte de coisa, roupa velha, etc. Reconheceu as fotos dos autos como sendo do local do cativeteiro. Do cativeteiro, até a saída, andaram cerca de 150 metros. No cativeteiro JOSÉ CARLOS usava cocaína, maconha e bebida alcoólica juntamente com os comparsas. No dia da incursão na favela, para localizar o cativeteiro, estava com a equipe inteira da DIVECAR. Contando com o Delegado, havia mais ou menos dez e onze policiais. No dia do reconhecimento, JOSÉ CARLOS foi posto ao lado de outras pessoas. Reconheceu-o sem sombra de dúvidas. Na diligência na favela, foi feita incursão dentro da casa de JOSÉ CARLOS. Quando entrou no local, JOSÉ CARLOS estava lá e o reconheceu na hora como partícipe do ato.

A vítima MAURO CELSO ROMBOLI declarou em Juízo que vieram para São Paulo no intuito

de fazerem um transporte de placas solares. Quando aqui chegaram, apareceram os assaltantes que os sequestraram. Levaram o caminhão de Alvano, seu celular, deixaram-lhes somente com a roupa. Sobre os indivíduos envolvidos, apresentados os réus em audiência, reconheceu o número 1 (LUIZ FELIPE) e o número 2 (JULIANO) como indivíduos que os abordaram em 27/10/2021. O número 3 (GUSTAVO) não estava no dia 27/10/2021, vindo a ser preso com os demais em 30/10/2021. Já o número 4 (JOSÉ CARLOS) era aquele presente no cativieiro em 27/10/2021. LUIZ FELIPE estava armado e os colocou no carro. JULIANO estava dirigindo. JOSÉ CARLOS, no cativieiro, bebia, usava droga e ficava lhes ameaçado, dizendo que “seriam batizados”, coisas envolvendo organizações criminosas. Sabe que o número 3 (GUSTAVO) foi preso ao tentar praticar novo roubo de caminhão, com uso do aplicativo, pelos policiais do DEIC, em 30/10/2021. De si, levaram celular. De Alvano, levaram o caminhão, celular, etc. Ficaram “sequestrados” desde às 11h15 até à noite, quando liberados. Primeiramente ficaram sentados numa linha de trem na favela e após foram levados de carro até o um barraco. Deste seguiram andando até outro barraco que serviu de cativieiro. Era onde estava JOSÉ CARLOS. Havia uma biqueira na porta do cativieiro. Ficaram no cativieiro desde a uma da tarde até quase dez da noite.

A testemunha AGNALDO COSTA VALLIM, Policial Civil, aduziu em Juízo que a vítima Alvano os procurou informando que havia sido enganado num frete por meliantes. Ao chegar ao local, fora levado, junto com o ajudante, a um cativieiro em uma comunidade. Os policiais resolveram, então, fazer a simulação de um novo frete, junto aos meliantes, utilizando o aplicativo. Os meliantes, via aplicativo, contrataram um novo frete. As vítimas já haviam declarado as características dos meliantes e do veículo usado na empreitada. Eles marcaram um endereço na Vila Anastácio, próximo ao mercado Extra. Ao passar na localização, onde estariam aguardando o frete, visualizaram um Fiat Uno de cor branca, utilizado anteriormente na abordagem das vítimas. Reconhecendo as características do carro e dos meliantes, resolveram pela abordagem. Foram abordados Luiz Felipe, Juliano e Gustavo. Indagaram-lhes o que estariam fazendo ali e se sabiam de roubo feito anteriormente. A princípio ficaram em silêncio. Após, confessaram informalmente a participação. Segundo a vítima Alvano, o réu LUIZ FELIPE era o rapaz que estava armado. O réu JULIANO era quem estava na companhia de Luiz Felipe. Em um primeiro momento, GUSTAVO não estaria presente em 27/10/2021, mas esteve presente em 30/10/2021, ou seja, na data da simulação do frete, momento em que GUSTAVO confessou a participação na quadrilha. A simulação foi feita pelo mesmo aplicativo Frete/Brás originalmente utilizado pelas vítimas. Quando acompanharam a vítima Alvano até o cativieiro, esteve presente mais de uma equipe policial. Quando bateram à porta do barraco, JOSÉ CARLOS os recebeu e franqueou a entrada, sendo prontamente reconhecido pela vítima Alvano.

A testemunha VALTER SILVA DE SENA, Policial Civil, reiterou em Juízo as informações prestadas pelo policial Agnaldo. Disse que Alvano, motorista do caminhão roubado, procurou o DEIC, através do setor de inteligência. Os policiais utilizaram o mesmo aplicativo Frete/Brás para simular novo frete com os meliantes, atendo-se ao “modus operandi” da quadrilha. Foi assim que em 30/10/2021 foram presos LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO. Depois, em incursão na favela, encontraram o cativieiro e prenderam JOSÉ CARLOS, que constava como “procurado”. Confirmou que LUIZ FELIPE, JULIANO e JOSÉ CARLOS foram reconhecidos pelas vítimas.

Quanto a testemunha de defesa Pamela, ouvida na fase policial a fls. 27 e posteriormente em Juízo, nada de útil se obteve. Pamela referiu-se a encontros amorosos com o réu JULIANO em 29/10/2021, ou seja, data completamente diversa do dia dos fatos (27/10/2021). Há inclusive indícios de que Pamela estava ciente da ação da quadrilha, visto que acompanhava JULIANO durante a abordagem realizada pelo DEIC em 30/10/2021.

Interrogado em Juízo LUIZ FELIPE, o acusado confessou a prática delitiva em 27/10/2021, para cuja participação ganharia R\$ 1.000,00 (mil reais). Confirmou que as vítimas foram levadas até a comunidade em um Fiat Uno branco, proveniente de locadora. Depois disso, o réu não teria mais acompanhado a retenção das vítimas no cativieiro.

Interrogado em Juízo JULIANO, o acusado confirmou participação no roubo de

27/10/2021, juntamente com LUIZ FELIPE. Disse que foram contratados para “levar as vítimas até a comunidade”.

Por sua vez, o réu GUSTAVO, ao ser interrogado, negou qualquer responsabilidade, assim como o acusado JOSÉ CARLOS, que também negou ter sido o responsável pela vigilância das vítimas no cativeteiro.

Do exame do conjunto probatório produzido, exsurge clara a concorrência criminosa de LUIZ FELIPE, JULIANO e JOSE CARLOS, quanto ao roubo do caminhão e dos pertences das vítimas Alvano e Mauro, em 27/10/2021, posto que: LUIZ FELIPE e JULIANO confessaram em Juízo a presença no local, tendo abordado as vítimas, encaminhando-as para a comunidade onde permaneceriam em cativeteiro, enquanto demais comparsas davam destino ao caminhão; e JOSÉ CARLOS, apesar de negar participação, foi reconhecido pelas vítimas nas duas fases procedimentais, como sendo o tal “senhor” que os manteve sob vigilância no cativeteiro, ou seja, concorreu para a consecução do roubo do caminhão e dos pertences dos ofendidos, que ficaram sob restrição de liberdade até por volta das nove horas da noite.

Por sua vez, concluo que os quatro acusados devem ser responsabilizados pelo crime de associação criminosa, visto que: atuavam com “modus operandi” especializado para o cometimento de sucessivos roubos de caminhões por meio do aplicativo Frete/Brás; agiam de forma previamente organizada e estruturada, com clara divisão de tarefas e responsabilidades; incontroverso que LUIZ FELIPE, JULIANO e GUSTAVO, em data de 30/10/2021, foram surpreendidos em nova tentativa de roubo de caminhão, consoante tratativa feita pelos policiais do DEIC; a ação sobrestada por ocasião da prisão em 30/10/2021, era perfeitamente análoga àquela levada a efeito em 27/10/2021, da qual tomaram parte LUIZ FELIPE, JULIANO e JOSÉ CARLOS; o próprio LUIZ FELIPE, interrogado pela Autoridade Policial, confirmou a fls. 69/71 que se tratava de uma associação criminosa, visto que seu amigo ROBERTO, vulgo VELHO, o qual promovia seguidos ROUBOS DE CAMINHÕES, pagava R\$ 2.000,00 àqueles que participavam dos roubos, razão pela qual resolveu entrar para o BANDO; que os contatos com as diversas vítimas eram via internet, utilizado nomes de empresas fictícias; foi assim que passou a participar das ações criminosas do BANDO, tal qual JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA.

Assim, os elementos de prova convergem no sentido de os quatro acusados estarem previamente ajustados, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de roubo de caminhão, com retenção das vítimas em cativeteiro.

As ações criminosas do BANDO no cometimento dos roubos se davam com emprego de arma de fogo, o que foi confirmado pelas vítimas Alvano e Mauro, na fase policial e em Juízo, inclusive com a descrição do armamento. É o que se extrai também dos esclarecimentos prestados pelos próprios acusados, ao referirem que os comparsas que permaneciam no cativeteiro, portavam revólveres calibre 38, mesmo tipo de arma identificada por Alvano e Mauro.

Os réus devem ser absolvidos tão somente do delito de extorsão, pois tal como anteriormente consignado, embora tivessem sido exigidas as senhas de Alvano, elas não chegaram a ser efetivamente utilizadas para fraudes. É o que se extrai de diligência do próprio Ministério Público que apurou a inexistência de prejuízo por conta do uso indevido das senhas (vide fls. 722/725).

Enfim, conclui-se que apenas o crime de extorsão não se comprovou, remanescendo quanto aos quatro acusados, a associação criminosa, assim como a concorrência no roubo de 27/10/2021, quanto aos réus LUIZ FELIPE, JULIANO e JOSÉ CARLOS, excluindo-se a co-responsabilidade de GUSTAVO no tocante ao crime patrimonial, posto que não reconhecido pelas vítimas, como presente no evento criminoso de 27/10/2021.

Outrossim, na medida em que as vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo, chegando inclusive a descrever o armamento, entendendo caracterizada a causa de aumento de pena do § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CP, bem como o parágrafo único, do art. 288, do CP. Ainda, quanto ao roubo, incontroverso restaram as causas de aumento de pena do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis aos acusados. De fato, deliberaram tomar parte de associação criminosa armada, agindo de forma premeditada e organizada, na consecução de graves delitos, impondo

gravíssimos prejuízos patrimoniais. No caso em testilha, as vítimas foram sequestradas e mantidas em cativeiro desde 11:00 até cerca de 21:00 horas. Permaneceram em condições de extrema humilhação e impotentes para qualquer reação razoável. A periclituação à vida ou à saúde, presente para as vítimas, as colocou em tensão inimaginável, sem perspectiva qualquer do em que pode redundar o atrevimento criminoso. Gravíssimas as consequências patrimoniais, visto ter sido subtraído o caminhão de um dos ofendidos, avaliado em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual ficou sem o instrumento de sua subsistência. Assim agindo, os réus denotaram personalidade perversa, avessa aos padrões de sociabilidade.

Verifica-se ainda que: José Carlos estava na condição de foragido da Justiça de Pernambuco por conta de prisão decretada pela Vara do Júri de Caruaru (fls. 128); Gustavo ostenta registros criminais (fls. 164/165, 215/217, 588/590 e 694/696), destacando-se delito ao qual responde perante a 3ª Vara Criminal de Osasco por furto de veículo (fls. 586); Luiz Felipe ostenta registros criminais (fls. 170/175, 231, 580/581 e 701/703), destacando-se a condenação por tráfico de drogas no PD 1501478-94.2020.8.26.0542 da 2ª Vara Criminal do Foro de Osasco (fls. 573); e Juliano ostenta registros criminais (fls. 166/169, 225/228, 582/585 e 704/708), destacando-se a condenação pela prática de roubo no PD 0027103-43.2014.8.26.0405 da 2ª Vara Criminal do Foro de Osasco (fls. 585).

Assim, diante dessas desfavoráveis circunstâncias judiciais, para o crime de associação criminosa fixo para os quatro acusados a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto a este delito, não houve confissão por parte dos acusados, sendo certo que Juliano é reincidente, por conta da condenação transitada em julgado pela prática de roubo, imposta no PD 0001348-46.2016.8.26.0502 da Comarca de Osasco (fls. 574/575). Assim, presente a agravante do artigo 61, I, do CP, a pena de Juliano é agravada para 03 (três) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a agravante da calamidade pública (artigo 61, II, "j", do CP), por entender que a Pandemia do Covid-19 não teve relação direta com a prática criminosa.

Não existem causas de diminuição de pena para o crime de associação criminosa. Em contrapartida, tratando-se de associação criminosa armada, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, imposta aos réus Luiz Felipe, Gustavo e José Carlos, deve ser aumentada de metade, perfazendo 03 (três) anos de reclusão.

Já a pena de 03 (três) anos de reclusão do réu Juliano (reincidente), ao ser aumentada de metade, perfaz 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime de roubo, atento às desfavoráveis circunstâncias judiciais acima delineadas, fixo para os réus Luiz Felipe, Juliano e José Carlos a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O réu Juliano confessou em Juízo sua participação no roubo.

No entanto, Juliano é reincidente, por conta da condenação transitada em julgada pela prática de roubo, imposta no PD 0001348-46.2016.8.26.0502 da Comarca de Osasco (fls. 574/575). Assim, a atenuante do art. 65, III, d, do CP, fica compensada com a agravante do art. 61, I, do CP, mantendo-se a pena de Juliano em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O réu José Carlos não confessou o delito de roubo e em seu favor inexistem atenuantes, devendo a pena permanecer em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O réu Luiz Felipe confessou em Juízo sua participação no roubo, pelo que aplico a atenuante do art. 65, III, d, do CP, para diminuir sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Deixo de aplicar a agravante da calamidade pública (artigo 61, II, "j", do CP), por entender que a Pandemia do Covid-19 não teve relação direta com a prática criminosa.

Não existem causas de diminuição de pena para o crime de roubo.

Em contrapartida, para o delito de roubo, temos presentes duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de agentes e na restrição de liberdade das vítimas, mantidas em cárcere privado desde 11:00 até por volta das 21:00 hs, cabendo o aumento de 3/8 (três oitavos), nos termos da Jurisprudência do E. TJSP.

Aplicado o acréscimo de 3/8 (três oitavos) às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixadas para os réus Juliano e José Carlos, temos como resultado 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Aplicado o acréscimo de 3/8 (três oitavos) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixada para o réu Luiz Felipe, temos como resultado 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ocorre que o roubo foi cometido mediante o emprego de arma de fogo, incidindo o § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal. Por conta da referida majorante, prevista em lei de forma distinta, cabe o aumento de 2/3 (dois terços).

Assim, as penas de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixadas para os réus Juliano e José Carlos, acrescidas de 2/3 (dois terços), perfazem 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

A pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixada para o réu Luiz Felipe, acrescida de 2/3 (dois terços), perfaz 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

As penas dos delitos de associação criminosa e roubo qualificado, impostas aos réus Luiz Felipe, Juliano e José Carlos, devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal, visto que derivaram de ações criminosas autônomas.

A cumulação das penas de Juliano totaliza 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

A cumulação das penas de José Carlos totaliza 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

A cumulação das penas de Luiz Felipe totaliza 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

O acusado Gustavo, condenado apenas pela associação criminosa armada, remanesce com a pena de 03 (três) anos de reclusão.

Os réus Luiz Felipe, Juliano e José Carlos, em vista das desfavoráveis circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, bem como, do montante das penas, deverão iniciar o cumprimento das sanções corporais no regime fechado (CP art. 33, § 2º, a).

Já o réu Gustavo, apenado com 03 (três) anos de reclusão, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c), não fazendo jus a demais benesses, por conta da gravidade do delito e das desfavoráveis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para:

a) CONDENAR o réu JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, RG/SP 48.414.700, ao cumprimento de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, com início no regime fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor do piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29, "caput", 61, inciso I e 69, "caput", todos do Código Penal; ficando o acusado ABSOLVIDO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 158, § 3º, do Código Penal;

b) CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA, RG/SP 51.519.339, ao cumprimento de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com início no regime fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor do piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29, "caput" e 69, "caput", todos do Código Penal; ficando o acusado ABSOLVIDO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 158, § 3º, do Código Penal;

c) CONDENAR o réu LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA, RG/SP 58.431.804, ao cumprimento de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com início no regime fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor do piso mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29, "caput" e 69, "caput", todos do Código Penal; ficando o acusado ABSOLVIDO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 158, § 3º, do Código Penal; e

d) CONDENAR o réu GUSTAVO DE LIMA BARBOSA, RG/SP 39.849.322, ao cumprimento de 03

(três) anos de reclusão, com início no regime aberto (prisão albergue domiciliar), como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; ficando o acusado ABSOLVIDO, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, dos delitos tipificados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, bem como artigo 158, § 3º, todos do Código Penal.

Os sentenciados JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA e LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA, condenados a graves penas, pelos delitos de roubo qualificado e associação criminosa armada, não poderão recorrer em liberdade. Com efeito, demonstraram personalidade tendente à delinquência, representando risco à Sociedade, caso colocados em liberdade. Não se olvide que Juliano é reincidente, José Carlos constava como foragido e Luiz Felipe tal qual os demais, ostenta registros criminais, tendo sido apontado como sendo aquele que, portando arma de fogo, subjugou as vítimas, conduzindo-as até o cativado em seu veículo. Referidos acusados não demonstraram vínculo com o distrito da culpa ou o exercício de regular labor, dedicando-se à delinquência patrimonial, para prover a subsistência. Presentes pois, quanto aos mesmos, os pressupostos para a continuidade da custódia cautelar. Inclusive, estando presos pelo processo e vindo a serem condenados no curso ação penal, não têm o direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Assim, recomendem-se na prisão os sentenciados JULIANO CÉSAR MACHADO DA SILVA, JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA e LUIZ FELIPE PEREIRA LIRA.

Quanto ao réu GUSTAVO DE LIMA BARBOSA, condenado apenas pelo crime de associação criminosa armada, temos que foi fixado o regime prisional aberto (prisão albergue domiciliar), pelo que lhe faculto o apelo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

WALDIR CALCIOLARI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA